

1500123-88.2022.8.26.0474

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Marco Antônio Costa Neves Buchala

Comarca: Potirendaba

Foro: Foro de Potirendaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... entendo inaplicável na espécie a figura do furto privilegiado.

A conduta do réu é típica, antijurídica e culpável. Inexiste qualquer causa excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade que favoreça o acusado.

De rigor, portanto, a condenação do acusado pela prática do furto em questão (art. 155, "caput", do CP).

Passo a individualizar a pena do acusado, nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Potirendaba

Foro de Potirendaba

Vara Única

Rua Pedro Siqueira, 1.042, Potirendaba-SP - cep 15105-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500123-88.2022.8.26.0474 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500123-88.2022.8.26.0474

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2026076/2022 - DEL.POL.NOVA ALIANCA, 17261942 - DEL.POL.NOVA ALIANCA, 283/21/416 - DEL.POL.NOVA ALIANCA, 2026076 - DEL.POL.NOVA ALIANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO VIANA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marco Antônio Costa Neves Buchala

Vistos.

JULIANO VIANA RIBEIRO , já qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no art. 155, caput, do Código Penal. Isto porque, segundo consta da denúncia (fls.97/98) , no dia 08/12/2021 , período da manhã , por volta das 10h45min , no estabelecimento comercial " Supermercado Souza" , localizado na Rua Rio Preto , , nesta cidade de Nova Aliança e nesta Comarca, subtraiu para si, coisa alheia móvel , consistente em um aparelho celular da marca Samsung , modelo Galaxy A 21S , cor preta , além de um cartão de débito e

crédito , marca NEON , avaliado em R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) , auto de avaliação de fls. 20 , de propriedade de Laiza Biana da Silva Teixeira.

A denúncia foi recebida às fls.99/100. O acusado foi citado pessoalmente , tendo sido nomeado advogado conveniado para defender seus interesses .

A defesa apresentou resposta à acusação (fls.137/138). Pleiteia a absolvição fundada na ausência de justa causa. Foi mantido o recebimento da denúncia, com designação de audiência instrutória (fls.139/141).

Em audiência por videoconferência foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação. Em seguida a ré foi interrogada (fls.168/169).

Nos debates , o Ministério Público pleiteia a condenação nos termos da peça acusatória.Alegou que autoria e materialidade estão comprovados nos autos. Na aplicação das penas postulou pelo regime semiaberto

Em alegações finais a i.Defensora pede a absolvição fundada na inconsistência do conjunto probatório. E que em caso de condenação a pena seja fixada no patamar mínimo com o reconhecimento atenuante da confissão (fls.164/167).

É, na essência, o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls.04/05), auto de avaliação de fls.20/21 , dentre os demais elementos probatórios convergentes.

A autoria, de seu turno, é inquestionável. Na fase investigatória e judicial (fls.168/169) o acusado CONFESSOU a prática do furto. Disse que subtraiu o aparelho celular e trocou por pedras de " crack" , quando ao cartão de crédito disse que jogou fora. Falou de seu problema com o vício e pleiteou ajuda para tratamento.

A vítima Laiza Bianca Santos da Silva Teixeira , ouvida às fls. 168/169, confirmou os fatos descritos na denúncia. Disse que estava no trabalho quando precisou ausentar-se do caixa um pouco , quando voltou o seu celular e cartão de crédito havia sido subtraído. Que viu a conduta delituosa pelo sistema de monitoramento do local.

A testemunha Paulo Omar Rizzo Junnior , ouvidos às fls. 168/169, investigador de polícia, declarou que fez as investigações sobre o caso. Disse que através do sistema de monitoramento de câmeras no local e no posto de saúde , conseguiram localizar o acusado. Disse que o acusado acabou confessando a prática do furto . Relatou que trocou o aparelho celular por drogas.

A prática criminosa se consumou, a partir do momento em que o agente subtraiu o celular da vítima, vindo tomar rumo ignorado. Quanto ao momento consumativo, acrescenta-se o Tema nº 934 de Recurso Repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

A conjugação dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, respeitada a amplitude de defesa e o devido processo legal, são mais que suficientes para formular um juízo de certeza condenatório acerca da incriminação do acusado pela prática furtiva. E a prática furtiva se consuma na forma disposta pela "Teoria da Amotio", segundo a qual a consumação dá-se com a simples inversão do título da posse. Essa é a orientação que vai dominando os tribunais, a prática

judiciária e os espaços dogmáticos. Sobre o tema relembro a tese fixada em Recurso Repetitivo perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada" (REsp nº 1.524.450 - Rel. Min. Nefi Cordeiro - 3ª Seção - DJe 29.10.2015).

A res furtiva foi avaliada em R\$ 1.600,00 (mil seiscientos reais- fls.20) , não podendo falar-se em pequeno valor do objeto subtraído. Desse modo, entendo inaplicável na espécie a figura do furto privilegiado.

A conduta do réu é típica, antijurídica e culpável. Inexiste qualquer causa excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade que favoreça o acusado.

De rigor, portanto, a condenação do acusado pela prática do furto em questão (art. 155, "caput", do CP).

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Atento ao princípio da individualização, observado o critério trifásico disposto no art. 68, do Código Penal e as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal.

Na primeira fase, oportuno aplicar a Súmula 444, do STJ, a saber: "É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base". Por aqui, define-se antecedentes apenas como condenações criminais com trânsito em julgado não aptas a gerar reincidência. Esse assunto é Tema nº 129, de Repercussão Geral no STF, sendo apreciado pelo julgamento do RE nº 591054, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26.02.2015.

A acusada é reincidente e ostenta bons maus antecedentes. Aplico a pena-base acima do mínimo, em 01 (um) ano e 06(seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência , motivo pelo qual agravo sua pena em 1/6. Presente também , a agravante da confissão , motivo pelo qual atenuo sua pena em 1/6. Na terceira fase , ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. De modo que a sua pena definitiva fica fixada em 01(um) ano e 06(seis) meses de reclusão e 12(doze) dias multa.O valor do dia-multa é arbitrado nos patamares mínimos, em razão da ausência de informações precisas acerca da situação financeira da acusada, sendo presumida sua insuficiência financeira diante dos fatos aqui tratados.Cada dia multa será calculado no valor de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos, e, a partir de então, com correção monetária.

A reincidência e os maus antecedentes impedem o início do cumprimento da sua pena no regime mais brando. Desse modo, o acusado iniciará o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO. A reincidência e os maus antecedentes(fls.61/69) impedem a substituição da pena ou a concessão de qualquer outro benefício legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar o acusado JULIANO VIANA RIBEIRO, já qualificado nos autos, às penas de 01(um) ano e 06(seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e no pagamento de 12 (doze) dias-multa, no teto mínimo, por infração ao delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

O acusado respondeu a este processo em liberdade permitindo-lhe recorrer dos termos da sentença desta forma.

Condeno a acusada ao pagamento das custas na forma do art. 804, do CPP, mas considerando que foi atendido por advogado conveniado e as demais circunstâncias fáticas, defiro-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, de modo a suspender o ônus, com aplicação, por analogia, do art. 98, parágrafo 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado: a) comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; b) comunique-se o IIRGD; c) providencie a carta de guia para execução da pena imposta (art. 674, do CPP e art. 105, da LEP), se for o caso, conforme a situação individualizada; d) expeça-se mandado de prisão observando-se o regime inicial da pena ; e) façam demais anotações e comunicações pertinentes, adotando-se outras medidas de praxe;

Expeça-se certidão de honorários no valor e código predeterminado pelo convênio DPE/OAB. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.I.C

Potirendaba, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA